

1500170-59.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2105296/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17397135 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

920/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2105296 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1500170-59.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500170-59.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2105296/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17397135 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

920/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2105296 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 920/21/923 -

DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO BALBINO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

ROBERTO BALBINO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP , porque, segundo a peça acusatória, no dia 17 de abril de 2021, por volta das 10h40min, na Avenida Vitório Bortolan, 1579, Parque Nossa Senhora das Dores IV, nesta cidade e comarca de Limeira, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, em atividade de tráfico ilícito, trazia consigo, para serem entregues ao consumo de terceiros, 27 (vinte e sete) porções de cocaína, pesando aproximadamente 5g (cinco gramas), bem como guardava e tinha em depósito, com a mesma finalidade, 45 (quarenta e cinco) porções da mesma substância, com peso aproximado de 8g (oito gramas), assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado a apresentar defesa preliminar (fl. 133), a qual foi juntada às fls. 150/151, com denúncia recebida às fls. 152/153.

Em audiência (fls. 178/179), foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogado o réu.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia (fls. 184/188), ao passo que a Defesa pugnou pela nulidade do feito, ou, subsidiariamente, pela desclassificação ou fixação de pena e regime mais favoráveis.

É o relatório.

Decido.

Rejeito a preliminar de ilegalidade da prisão realizada por guarda municipal, conforme precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA PRISÃO MANTIDA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão (Habeas Corpus 286.546/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 15/10/2015)" (AgRg no Habeas Corpus 626.577/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Conforme decidido, também, pelo C. STJ no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA, "exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência", o que restou demonstrado no feito, pois o réu, ao avistar os guardas, levantou-se e passou a caminhar pelo passeio público

No mérito, a presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.04, pelo boletim de ocorrência de fls.12/13, pelo auto de exibição e apreensão de fls.14/15, pelo laudo de constatação de fls.19/22, pelas imagens de fls.32/35 e laudo toxicológico de fls. 99/101, bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é certa e deve ser imputada ao réu.

Os guardas municipais Caue Kruth Nappi e Antônio Augusto Stefenuto prestaram depoimentos uníssonos e coerentes no sentido de que efetuavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando visualizaram um homem sentado no calçamento, percebendo que, ao visualizar a viatura, levantou-se e passou a caminhar pelo passeio público. Resolveram abordar o suspeito e efetuar busca pessoal, localizando sob o capuz de sua blusa de moletom, vinte e sete porções de cocaína, embaladas em plástico transparente. Em seguida efetuaram buscas nas proximidades do local da abordagem e encontraram exatamente no lado oposto da via pública, portanto distante cerca de dez metros do acusado, outras quarenta e cinco porções da droga, embaladas de forma idêntica.

O réu, em seu interrogatório, admitiu apenas a propriedade das 27 (vinte e sete) porções de cocaína encontradas em poder dele, as quais disse que eram para seu uso e que tinha acabado de adquirir.

A propriedade de parte da droga é incontroversa (27 porções de cocaína).

Quanto às 45 (quarenta e cinco) porções da mesma substância, com peso aproximado de 8g (oito gramas), encontradas do outro lado da rua, de fato não há como serem imputadas ao acusado, pois os guardas não viram o réu dispensando referidos entorpecentes e nem se dirigindo ao local, destacando-se que o fato de estarem embaladas de forma semelhante não prova, por si, só, que eram do réu, até porque, como se sabe, as embalagens são todas semelhantes.

Ante o conjunto probatório lacunoso, inclusive já havendo pronunciamento, nestes autos, do C. Superior Tribunal de Justiça considerando de que pequena monta a quantidade de drogas (fls. 112/118), na dúvida, deve se dar a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

Por conta da reincidência (fl. 41- Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0007734-90.2015.8.26.0320 e Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0014317-57.2016.8.26.0320- fls. 41/42, Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 1507735-93.2018.8.26.0320 - fls. 175/176), estabeleço prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 6 meses.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão ministerial e CONDENO o réu ROBERTO BALBINO DE SOUZA, qualificado nos autos, a 6 meses de prestação de serviços à comunidade, dando-o como incurso no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Faculto o recurso em liberdade.

Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, já que com os interesses patrocinados pela Defensoria Pública.

Nos termos do art. 396 das NSCGJ, encaminhe-se, por e-mail, cópia desta sentença ao juízo da condenação e da execução para os fins dos arts. 95 e 117, inciso VI, do Código Penal.

P.R.I.

Limeira, 23 de junho de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA